

178

Решение
Именем Российской Федерации

18 ноября 2021 года

город Москва

Савеловский районный суд г. Москвы, в составе председательствующего судьи Соломатиной О.В., при секретаре Вершининой Е.Н., с участием представителя истца, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску [REDACTED] к ГБУ г. Москвы Ритуал об установлении факта родственных отношений, перерегистрации ответственности за захоронении,

Установил:

Истец обратился в суд с иском с учетом последующих уточнений к ГБУ г. Москвы «Ритуал», Мильнер А.А. об установлении факта родственных отношений между истцом и Данильченко А.Я., скончавшейся в 1966 году, Данильченко О.С., скончавшегося в 1968 году, Данильченко И.И., скончавшегося в 2002 году, обязанности произвести на имя истца перерегистрацию ответственности за захоронения: Данильченко Анны Яковлевны, скончавшейся в 1966 году, Данильченко Иосифа Иосифовича, скончавшегося в 2002 году, Данильченко Осипа Семеновича, скончавшегося в 1968 году, Данильченко Марии Сысоевны, скончавшейся в 2003 году и захороненных на участке № [REDACTED] Химкинского кладбища, с выдачей на имя истца паспорта ответственного лица за данные захоронения и внесении соответствующих изменений в архивные документы кладбища.

Свои требования истец обосновывает тем, что на территории Химкинского кладбища г. Москвы, на участке № [REDACTED] захоронены родственники истицы по материнской линии Насоновой Екатерина Осиповны (16.10.1926 - 16.09.2019), а именно: бабушка - Данильченко Осип Семенович; бабушка - Данильченко Анна Яковлевна; дядя - Данильченко Осип Осипович; жена дяди - Данильченко Мария Сысоевна. В архивных книгах кладбища ответственным лицом за все захоронения на участке № [REDACTED] числится дочь жены дяди - Мильнер Александра Александровна. Она не является его родной дочерью, поэтому не является кровным родственником истицы. При обращении к ответчику 25.05.2019 сотрудники кладбища сообщили, что согласие Мильнер А.А. является обязательным, и ответственным лицом за захоронение не может быть истица, без ее согласия. Истица полагает, что ответчик нарушает ее права, гарантированные ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», лишают возможности быть захороненной рядом со своими кровными родственниками. Свидетельств о рождении, подтверждающих родственные отношения с умершими Данильченко Осипом Семеновичем, Данильченко Анны Яковлевны, Данильченко Осипом Осиповичем у истицы не имеется. Сотрудники ответчика отказываются признавать родственные отношения.

Представитель истца по доверенности Антонов И.В. в судебное заседание явился, заявленные требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ГБУ г. Москвы Ритуал в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, представил в суд письменный отзыв на иск, в котором просил отказать в заявленных требованиях в полном объеме.

Определением суда от 18.11.2021 года производство по делу в отношении ответчика Мильнер А.А. прекращено, в связи со смертью.

КОПИЯ ВЕРНА
Пронумерована
на
лих

Суд, выслушав представителя истца, исследовав представленные письменные доказательства, приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что на участке №26 Ваганьковского кладбища г. Москвы имеются захоронения в двух могилах.

В первой могиле поочередно захоронены: Данильченко Анна Яковлевна, ск. 03.10.1966; Данильченко Иосиф Иосифович, ск. 25.03.2002.

Ответственным лицом за захоронения является - Мильнер Александра Александровна.

Во второй могиле поочередно захоронены: Данильченко Осип Семенович, ск. 27.09.1968; Данильченко Мария Сысоевна, ск. 09.04.2003.

Ответственным лицом за захоронения является - Мильнер Александра Александровна.

На основании ч.1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности восстановления утраченных документов.

В подтверждение факта родственных отношений в материалы гражданского дела истец представил следующие документы.

Согласно свидетельства о рождении 16 октября 1926 года рождена Данильченко Екатерина Осиповна. Родителями в свидетельстве указаны – Данильченко Осип Семенович и Данильченко Анна Яковлевна.

26.07.1948г. заключен брак между Насоновым Федором Тимофеевичем и Данильченко Екатериной Осиповной. После заключения брака присвоены фамилии Насонов и Насонова.

Согласно свидетельству о рождении Насонова Ольга Федоровна родилась 06.10.1962г. родителями в свидетельстве о рождении указаны Насонов Федор Тимофеевич и Насонова Екатерина Осиповна.

Насонова Екатерина Осиповна скончалась 16.09.2019г.

Согласно свидетельству о заключении брака, 29.06.1985г. заключен брак между [REDACTED] После заключения брака присвоены фамилии [REDACTED]

Мильнер Александра Александровна скончалась 24.09.2015г.

Также истцом в материалы дела представлены фотографии родственников Данильченко.

Оценивая представленные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что представленными в материалы дела документами, подтверждается факт родственных отношений в том, что [REDACTED] рождения приходится внучкой Данильченко Анны Яковлевны, скончавшейся в 1966 году и внучкой Данильченко Осипа Семеновича, скончавшегося в 1968 году, а также подтверждается факт родственных отношений в том, что [REDACTED] рождения приходится племянницей Данильченко Иосифа Иосифовича, скончавшегося в 2002 году.

В связи, с чем данные требования истца подлежат удовлетворению.

В соответствии с п.п. 3.3. и 3.5. Правил работы муниципальных кладбищ и крематориев и порядка их содержания, утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 30.06.1998 г. № 520, действовавших на период 2004 г., надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники, цоколи и др.) на могилах устанавливаются

или заменяются на другие с разрешения администрации кладбища или крематория при предъявлении документов на их изготовление (приобретение). Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного земельного участка. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка, подлежат сносу администрацией кладбища.

В соответствии с п.2.1 «Правил работы кладбищ и крематориев города Москвы, порядком их содержания», утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 08.04.2008 N 260-ПП "О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве" (вместе с "Порядком организации похоронного дела в городе Москве", "Правилами работы кладбищ и крематориев города Москвы, порядком их содержания", "Перечнем городских кладбищ, крематориев и муниципальных кладбищ в городе Москве") (далее – Правил) Удостоверение (паспорт) на захоронение - документ, выдаваемый администрацией кладбища лицу, ответственному за захоронение в соответствии с записями, содержащимися в книге регистрации (учета) захоронений, подтверждающий факт захоронения умершего на конкретном участке кладбища, с указанием сведений о захороненном (захороненных), номера участка и могил.

Согласно п.п.2.12-2.14 Правил, каждое захоронение на кладбище регистрируется в книге регистрации (учета) захоронений с указанием номера участка захоронения (колумбария), могилы (ниши), а также лица, ответственного за захоронение.

Книга регистрации (учета) захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве администрации городского или муниципального кладбища или в архиве органа местного самоуправления бессрочно.

С лицом, ответственным за захоронение, ГУП "Ритуал" может заключать договор о предоставлении места для захоронения на городском кладбище и об осуществлении ухода за ним.

Одновременно с договором о предоставлении места для захоронения на городских кладбищах города Москвы и об осуществлении ухода за ним ответственному за захоронение лицу оформляется удостоверение (электронный паспорт) на захоронение.

Перерегистрация захоронения (перезаключение договора) на другое лицо, на городских кладбищах, возможна только с согласия лица, ответственного за захоронение, и рассматривается в каждом отдельном случае ГУП "Ритуал" через администрацию городских кладбищ.

Ответственному за захоронение лицу предоставляется право принимать решения о том, кто в дальнейшем будет погребен на данном участке, в случае, если лицо является супругом или близким родственником умершего (погибшего), - дети, родители, усыновленные, усыновители, полнородные и неполнородные братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка.

В случае если ответственное за захоронение лицо не является супругом или близким родственником умершего (погибшего), то решение о дальнейших захоронениях на городских кладбищах принимается на основании заявления лица, ответственного за захоронение, с учетом предыдущих захоронений, архивных данных по степени родства к захороненным комиссией ГУП "Ритуал".

Как установлено Законом г. Москвы N 11 от 04.06.1997 "О погребении и похоронном деле в г. Москве", Федеральным законом N 8-ФЗ от 12.01.1996 "О погребении и похоронном деле", а также разделом 2 Правил работы кладбищ и крематориев города Москвы, порядка их содержания, определение ответственного за захоронение лица имеет своей целью сохранение уважительного отношения и памяти

173

о родственниках как неотъемлемой части системообразующих ценностей людей, данный статус предоставляет не только права, но и относит на ответственное лицо ряд обязанностей, исполнение которых необходимо для поддержания состояния захоронения в состоянии, требуемом действующим законодательством, достижения целей обрядовых действий по захоронению.

С учетом изложенного, принимая во внимание совокупность собранных по делу доказательств, учитывая, что истец принял на себя обязанности ответственного лица за спорные захоронения на участке кладбища, где захоронены ее родственники, учитывая отсутствие притязаний на спорное захоронение со стороны иных лиц, учитывая, что ответственное лицо Мильнер А.А. умерла в 2015г., суд при таких обстоятельствах считает, что решение об удовлетворении требований о признании за истцом права ответственного лица за спорные захоронения будет отвечать принципам законности и справедливости, поскольку в данном случае будет достигнута цель сохранение уважительного отношения и памяти о захороненных лицах как неотъемлемой части системообразующих ценностей людей.

При таком положении, суд находит требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Решил:

Исковые требования истца [REDACTED] удовлетворить.

Установить факт родственных отношений в том, что [REDACTED] года рождения приходится внучкой Данильченко Анны Яковлевны, скончавшейся в 1966 году и внучкой Данильченко Осипа Семеновича, скончавшегося в 1968 году.

Установить факт родственных отношений в том, что [REDACTED] года рождения приходится племянницей Данильченко Иосифа Иосифовича, скончавшегося в 2002 году.

Обязать ГБУ г. Москвы Ритуал произвести на имя истца [REDACTED] перерегистрацию ответственности за следующие захоронения: Данильченко Анны Яковлевны, скончавшейся в 1966 году (регистрационный номер захоронения 4403), Данильченко Иосифа Иосифовича, скончавшегося в 2002 году (регистрационный номер захоронения 594), Данильченко Осипа Семеновича, скончавшегося в 1968 году (регистрационный номер захоронения 7427), Данильченко Марии Сысоевны, скончавшейся в 2003 году (регистрационный номер захоронения 612) и захороненных на участке № [REDACTED] Химкинского кладбища, с выдачей на имя истца паспорта ответственного лица за данные захоронения и внесении соответствующих изменений в архивные документы кладбища.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Савеловский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательном виде.

Судья

Решение принято судом в окончательной форме 30.11.2021 года.

